

감사 모범사례

접수번호		제출부서	영남관리센터
제 목	물권변동의 공시제도를 뒤집다!! (채권자취소권 행사로 회수불능 재산을 끈질기게 추적하여 채권회수 성공)		

1. 추진배경

가. 현 황

(주) 의 환급이행 사업장의 분양대금 환급금에 대한 부당이득 반환 단체소송(213세대)에서 공사 전부승소 후 소송에 패소한 채무자 중 재산매각, 근저당 설정 등으로 채무면탈 행위 발견

☞ 채권자 취소권(사해행위 취소소송) 행사로 재산환원 및 회수활동 필요

*채권자취소권 이란? 채무자의 채무면탈의사와 수익자의 악의를 입증하여 당사자간 물권의 매각 또는 제한물권 설정행위를 원상회복하는 소송으로 물권변동의 공시제도에 예외가 인정되는 권리

사 례 난 이 도	✓수익자는 부동산 등기에 공시된 내용을 신뢰하기에 수익자 악의입증을 위한 증거확보가 어려워 승소가능성 극히 희박
	✓부동산 매각, 근저당 설정 등 소송 중 개별 채무면탈 가능성에 적합한 채권보전조치를 병행하여야 하는 사안의 복잡성
	✓소송 피고인 수익자는 공사 채무와 무관한 사람으로 소송 패소 시 민원제기 및 추가비용부담 등 채권회수 활동의 어려움

※ 관련사업장 현황

분양보증 사고사업장의 환급이행이 완료된 이후 대표자 및 명의모집책의 형사 사건에서 명의대여자 정보를 입수하여 환급금 부정당수급을 이유로 부당 이득금 반환소송 승소

☞ 사업장 현황

업체명(대표자) / 대상사업장	
사고일자(사유)	2007.11.02. (당좌거래정지)
명의대여자	213명
명의대여자 환급금(채무액 원금)	225억 원

2. 추진내용

【※사해행위 취소소송의 중요 조치사항】

- ☞소송과 연계하여 소송 중 채무면탈행위 및 소송실익 예방을 위하여 채권보전 조치 필수~!, 사례별 채권보전조치 방안 설계 및 실행 필요
- ☞수익자의 악의입증이 어려워 사전검증 및 민원예방을 위한 소명기회 부여 후 소송진행
- ☞수익자의 전득, 전전득 되어 복잡한 사안에서 1인이더라도 악의를 입증하면 가액 배상을 득할 수 있어 소송실익 있음

가. (사례 1) 3번의 소송, 전순위 근저당권 완벽 제거!!

문제 상황	채무자 소유 부동산에 '16.01.13. 1심 판결선고 후 2.15. 근저당권이 설정되어 채권자 평등원칙 위배에 따른 근저당권 제거를 위하여 사해행위 취소소송 제기
-------	---

□ (소송 前 사전조치)소송 중 채무면탈이 가능한 모든 상황을 감안하여 채권 보전조치 설계_『근저당처분금지가처분, 부동산 강제경매』 실행

근저당말소관련 사해행위취소소송 발생가능 상황		보전조치
(근저당)근저당권자인 수익자를 소송대상으로 하기에 근저당권 변동에 따른 소송실익 상실우려	⇒	근저당권처분금지가처분 실행
(대상물건 보전)제한물권 대상 소송 시 채무자 소유 물건 자체의 변동으로 채무자의 채무면탈 가능 *조치가능사항 : 부동산처분금지가처분,부동산가압류	⇒	즉시 회수 및 보전 위해 부동산 강제경매 실시 (소유자 압박)

□ 협업을 통한 성공_당해 소송 1·2심, 배당이의의 소 전부승소!!

- (소송 대응)사해행위취소소송 2회, 부동산강제경매 진행에 따른 근저당권자 배당금에 대한 배당이의의 소 1회 등 채권회수를 위한 모든 조치 실행
- (협업을 통한 완벽승소)서부관리센터의 채무자와 이 사건 채무자가 동일함을 공유하고 서부관리센터 수행 판결문 검토결과 핵심증거를 발견하여 승소

상황	“황○○이 누구지?”(직접증거확보와 협업을 통한 two-track 증거확보) 금융거래조회결과 황○○ 명의로 피고인 근저당권자에 돈이 가고 이 돈이 채무자로 이체된 정황발견, 서부관리센터의 유사소송 판결문에서 황○○과 채무자 사이에 명의모집·대여 관계 발견 후 항소심에서 주장, 상대방 소송포기
----	--

나.(사례 2) 불리해도 포기하지 않는다_화해결정 유도로 채권회수 성공!!

문제 상황	채무자의 무자력 및 채무면탈 악의는 입증하였으나, 수익자의 악의 입증에 대한 증거확보가 안되고 재판정에서도 선의의 매수상황이 소명되고 악의에 대한 증거가 없다고 얘기하여 소송패소 상황 봉착
----------	---

□ (소송 前 사전조치) 소유권 이전에 대한 사해행위취소소송 중 기존 제한물권이 말소된 경우 금전배상 원칙_『부동산가압류』 실행

□ 절대 포기는 없다_화해결정 유도 및 성공!!

○(소송 대응)상대방 악의입증 자료가 없고 법원에서도 증거부족을 인정하는 등 패소가능성이 커져 갔으나, 수익자 모친이 매수한 상황, 시가보다 저렴하게 매수한 상황 등 끊임없는 의혹제기로 화해권고결정 유도

○(채무자설득 화해결정 성공)의혹에 대한 증거확보를 위하여 대법원까지 갈 수밖에 없는 상황, 채권회수를 위하여 다른 모든 방법을 쓸 수밖에 없는 상황 등을 설명하며, 당초 회수실익가액을 제시하고 설득하여 화해결정 성공

3. 추진성과

가. 종합성과

○(업무제도 개선도)다양한 사해행위취소소송 진행으로 채권보전조치 설계 방법 및 소송 성공 노하우 습득 등 채권회수 기법 고도화

○(업무활동 노력도)타관리센터와 채무자 정보공유 및 자료협력으로 핵심증거 확보를 통한 승소를 이끌고 불리한 상황에서도 포기하지 않고 노력하여 화해결정을 유도하는 등 채권회수를 위한 최대의 역량 발휘

○(사례 독창성)확실한 증거가 없는 상황에서 재산환원을 위한 승소가능성이 희박한 소송으로 우리 공사 채권회수기법 중 독창적이고 고도화된 소송기법 진행

나. 계량성과_(예산절감 기여도)

☞ 동사업장 사해행위취소소송 총 3건 중 2건 전부승소, 1건 화해결정 회수불능인 재산을 대상으로 233백만원 회수완료

회수내역	총회수액	상환내역	
		전부승소 2건	화해결정
금액(백만원)	233	173	60

2017. 11. 10.

제 출 자 소속 영남관리센터 성명 (인)